

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 60/2537

นายสมเกียรติ แสงประดิษฐ์

โจทก์

นางเจียมจิตต์ มานะทัศน์ กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ แสงประดิษฐ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากจำเลยได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน 484,581 บาท ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง อายัดไว้จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคืนไปจากศาลหากศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วอาจทำให้โจทก์ไม่สามารถบังคับคดีได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโปรดมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินจำนวน 484,581 บาทไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 210)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินจำนวน 484,581 บาทจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามคำร้องของ โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้อง ว่าคำสั่งอายัดเงินดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเพื่อบังคับ ตามคำพิพากษาแล้ว จำเลยทั้งสองจึงขอรับเงินจำนวน 484,581 บาทที่โจทก์ได้ขออายัดไว้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน 484,581 บาท ตามที่อายัดไว้จาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้แก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 188,199)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ระับการจ่ายเงินแก่จำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ระับการจ่ายเงินแก่จำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

(โสภณ รอดหิรัญ-มงคล สระภูัน-สนัด หมายสวัสดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ